

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2537 กรมการแพทย์
นาง มยุรี จันทนกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

การที่อธิบดีของกรมโจทก์มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ก็เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพื่อรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้อธิบดีของกรมโจทก์วันใดว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งก็ต้องถือเอาวันนั้นเป็นวันที่โจทก์ผู้ต้องเสียหายรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แม้อธิบดีของกรมโจทก์จะยังไม่ได้พิจารณาเรื่องราวตามสำนวนการสอบสวนในวันดังกล่าว ดังนั้นการที่อธิบดีของกรมโจทก์ลงนามในรายงานการสอบสวนและมีคำสั่งในภายหลัง ห้ามผลทำให้การรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล จำเลยเป็นเจ้าพนักงานของโจทก์ จำเลยมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเรื่องราวการดำเนินคดี ตลอดจนการคิดคำนวณเงินทุนเงินค่าปรับ กรณีข้าราชการผิดสัญญาฯ รับทุนไปศึกษาวิชาที่ต่างประเทศ จำเลยเป็นผู้ดูแลและติดตามผลการดำเนินคดีฟ้องเรียกหนี้เงินทุนจากผู้ผิดสัญญา ซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยวินิจฉัยว่าฟ้องเคลือบคลุม จำเลยมีหน้าที่ต้องพิจารณาดำเนินการเสนอเรื่องราวรายละเอียดผลคดีต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ แต่

จำเลยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและเสนอให้โจทก์ทราบภายหลังคดีขาดอายุความฟ้องร้อง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการชดใช้เงินทุนจากผู้ผิดสัญญา โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ผลการสอบสวน โจทก์ได้รู้ตัวผู้ทำละเมิด และผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายคือจำเลย ขอให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า ที่โจทก์ตั้งกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง คณะกรรมการชี้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และคณะกรรมการเสนอให้อธิบดีโจทก์ทราบแล้ว โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเกิน 1 ปีนับจากทราบ คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงานการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายของโจทก์ทราบวันใดว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ผู้เสียหายรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแม้อธิบดีของโจทก์จะยังไม่ได้พิจารณาเรื่องราวตามสำนวนการสอบสวนในวันดังกล่าวการที่อธิบดีของโจทก์ลงนามในรายงานผลการสอบสวนในภายหลัง หากมีผลทำให้การรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปไม่ โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่รู้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ทำละเมิดต่อโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรกคดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ